

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1152/2536

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
ภูเก็ต

นาย ถวัลย์ สร้อยปู้

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 68, มาตรา 288

จำเลยกับผู้ตายทะเลาะและชกต่อยกัน เมื่อ ด. ห้ามจำเลยกับผู้ตายให้เลิกทะเลาะและชกต่อยกันแล้ว จำเลยออกไปเอาไม้ดปลายแหลมที่บ้าน แล้วกลับไปร้องถามผู้ตายว่าทำไมทำกับจำเลยอย่างนี้อันเป็นการทำทนายผู้ตาย พฤติการณ์ของจำเลยเช่นนี้แสดงว่าจำเลยยังคงสมัครใจทะเลาะวิวาทกับผู้ตายอีก จำเลยย่อมไม่อาจยกเอาการป้องกันตัวขึ้นอ้างได้ อาวุธไม้ดปลายแหลมที่จำเลยใช้แทงผู้ตายมีตัวมีดยาวถึง 7 นิ้วฟุต ใบมีดกว้าง 1 นิ้วฟุต และแทงถูกบริเวณเหนือไหปลาร้าด้านซ้ายอันเป็นอวัยวะสำคัญผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะเสียเลือดมากแม้จำเลยจะแทงผู้ตายเพียงครั้งเดียว จำเลยก็ย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นได้ว่าอาจทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้ไม้ดปลายแหลมตัวมีดยาว 7 นิ้วฟุต ใบมีดกว้าง 1 นิ้วฟุตแทงทำร้ายนายสมศักดิ์ ขุนเถื่อน บริเวณไหปลาร้าด้านซ้าย 1 ที่โดยมีเจตนาฆ่า เป็น

เหตุให้นายสมศักดิ์ถึงแก่ความตายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 33 และริบมีดของกลาง

จำเลยให้การต่อสู้อ้างเหตุป้องกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ให้จำคุก 15 ปี คำให้การชั้นสอบสวนและชั้นศาลเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ เห็นควรลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 10 ปีริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ก่อนเกิดเหตุ จำเลยกับผู้ตายร่วมวงดื่มสุรากับนายเดช สีหานาม ที่หน้าร้านนายเส็ง แล้วจำเลยกับผู้ตายทะเลาะโต้เถียงและชกต่อยกัน นายเดช เข้าไปห้าม เมื่อแยกออกจากกันแล้ว จำเลยออกไปเอามีดปลายแหลมที่บ้านของ จำเลยแล้วกลับไปที่บ้านของนายเส็งอีกแล้วจำเลยร้องถามผู้ตายว่า"ไอ้ศักดิ์ มึงทำไม ทำกูอย่างนี้" พฤติการณ์ของจำเลยเช่นนี้แสดงว่าจำเลยยังคงสมัครใจทะเลาะวิวาท กับผู้ตายต่อไปอีก ทั้งที่การทะเลาะชกต่อยกันครั้งแรกได้ยุติลงแล้วโดยการห้ามปรามของนายเดช หากจำเลยไม่ประสงค์จะทะเลาะวิวาทกับผู้ตายอีกต่อไปจำเลยก็ไม่ได้ออกจากบ้านกลับไปหาผู้ตายโดยนำมีดปลายแหลมของกลางไปร้องถามผู้ตาย อันเป็นการทำร้ายผู้ตาย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยสมัครใจเข้าทะเลาะวิวาทกับผู้ตาย จำเลยย่อมไม่อาจยกเอาการป้องกันตัวขึ้นมาอ้างเพื่อให้การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายได้ เมื่ออาวุธมีดปลายแหลมของกลางที่จำเลยใช้แทงผู้

ตายมีตัวมิดยาวถึง 7 นิ้วฟุต ใต้มิดกว้าง 1 นิ้วฟุต และแทงถูกบริเวณเหนือไหปลาร้า ด้านซ้ายอันเป็นอวัยวะส่วนสำคัญปรากฏจากรายงานการชันสูตรพลิกศพว่าแผลยาว ประมาณ 1.5 นิ้ว ลึกประมาณ 2 นิ้วเลือดออกจากแผลจำนวนมาก ทั้งผู้ตายถึงแก่ ความตายเพราะเสียเลือดจำนวนมากทำให้ภาวะหัวใจล้มเหลว แม้จำเลยจะแทงผู้ ตายเพียงครั้งเดียว จำเลยก็ย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นได้ว่าอาจทำให้ผู้ตาย ถึงแก่ความตายได้ จำเลยจึงมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

พิพากษากลับให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ประดิษฐ์ เอกมณี-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>